

1527685-68.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/01/2022

... ostenta condenação anterior por crime de roubo majorado, em processo no 0003522-51.2015.8.26.0635, da 2ª Vara Criminal da Capital, com trânsito em julgado para a Defesa aos 09/09/2016.

Em terceira fase, aumento a pena em 1/3 (um terço), em razão da majorante prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, resultando na pena de 1 ano e 4 meses de reclusão e ao pagamento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1527685-68.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1527685-68.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2310036/2021 - 08º D.P. BRAS, 21381413 - 08º D.P. BRAS, 6200/21/108 - 08º D.P. BRAS, 2310036 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS DE SOUZA DA SILVA

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

MATEUS DE SOUZA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §1º e §4º, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 13 de novembro de 2021, por volta das 03h49, na Rua Quintino Bocaiuva n. 161, Sé, nesta cidade e comarca da Capital, tentou subtrair, para si, mediante rompimento de obstáculo, revistas diversas, avaliadas no total de R\$ 204,00, pertencentes à banca de jornais "Quintino", representada por Anderson Ruyan da Silva Moraes Nascimento, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade (cf. boletim de ocorrência de fl. 11/14; auto de exibição e apreensão de fl. 15/16; e auto de avaliação de fl. 20).

É da denúncia que segundo o apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado, valendo-se da ausência de vigilância decorrente do repouso noturno, danificou a porta de metal da banca vítima e ali ingressou. Em seguida, passou a separar revistas que lhe interessavam.

Consta da denúncia que a ação criminosa foi visualizada por policiais que patrulhavam pelo local. Na ocasião, o denunciado, ao notar a presença policial, deixou as revistas na banca e tentou se evadir, sendo, contudo, detido após breve perseguição.

Relata a inicial que MATEUS foi, então, conduzido ao Distrito Policial, onde, interrogado, permaneceu em silêncio (fl. 09).

Por decisão exarada no dia 13 de novembro de 2021, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal (fls. 49/51).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 24 de novembro de 2021 e, nesta mesma ocasião, foi designada a audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 13 de janeiro de 2022, às 15h30 (fls. 88/89).

O réu foi citado (fl. 114).

A Defensoria Pública apresentou Resposta à Acusação e foi mantido o recebimento da denúncia.

Durante a instrução processual em juízo, foi ouvida uma testemunha policial militar e o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em alegações finais o Ministério Público requereu, em suma, a parcial procedência da ação penal, para a condenação do réu por furto noturno simples tentado. Sustentou que o crime foi praticado durante o repouso noturno, posto que ocorreu durante a madrugada, na região da Praça da Sé. Não foi juntado o laudo pericial para comprovar o rompimento de obstáculo. O crime é tentado, posto que os policiais passavam pelo local e o réu fugiu assim que os avistou. O réu é reincidente por roubo, cf. certidões de antecedentes a fls.106/105.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em síntese, diante da fragilidade das provas de acusação, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, referente ao rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Isto porque não há nos autos prova pericial acerca do rompimento da porta de metal existente na banca de jornais da vítima. De qualquer forma, no caso de infrações penais que deixam vestígios, como é o caso do furto mediante rompimento de obstáculo e emprego de chave falsa, exige o art. 158 do Código de Processo Penal, de forma imprescindível, a realização do exame de corpo de delito. Inarredável, portanto, a realização de prova pericial para que seja acolhida a qualificadora em questão, não bastando para tanto simples prova testemunhal. Desta feita, requer-se o afastamento da aludida qualificadora; b) o afastamento da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno porque a aludida majorante só é aplicável na hipótese de o crime ter sido perpetrado em casa habitada, cujos habitantes estejam dormindo, o que não se verifica no presente caso, de tentativa de furto de uma banca de jornais. Segundo porque, conforme jurisprudência sobre o tema, a causa de aumento de pena em questão não se aplica às hipóteses de furto qualificado previstas no § 4º do art. 155; c) a fixação de eventual pena no mínimo legal, diante da escassa gravidade do delito e da confissão espontânea do réu, e a outorga de regime prisional diverso do fechado, considerando a ausência de demais circunstâncias judiciais desfavoráveis, o disposto na Súmula nº 269 do E. Superior Tribunal de Justiça e o período de prisão cautelar do acusado; d) a aplicação da diminuição máxima em razão da tentativa, nos termos do art. 14, parágrafo único, do Código Penal, pois o "iter criminis" foi interrompido desde o seu início, dada a imediata reação adotada pelos policiais militares, a impedir a subtração de qualquer bem de valor; e) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, pois ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram claramente a materialidade do delito de furto tentado narrado na denúncia, bem como que o acusado é seu autor.

Houve realmente a prática do crime de furto tentado, cuja materialidade restou confirmada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 04/05), Boletim de Ocorrência (fls. 11/14), Auto de Exibição, Apreensão e Entrega (fls. 15/16), Auto de Avaliação (fl. 20), Fotografia das revistas que seriam objeto do furto (fl. 31), bem como pela prova oral colhida.

A autoria, por seu turno, restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Ao ser ouvida em juízo a testemunha policial militar, Fabio Cantoario dos Santos, narrou, em suma, que avistaram o réu forçando a porta da banca. Era madrugada, por volta das quatro da manhã. Ele estava sozinho. Ele estava mexendo na porta e assim que viu a presença da viatura saiu. Tinha algumas revistas que ele conseguiu tirar de dentro da banca. A porta é de metal, de enrolar. Foi com as mãos mesmo. Não conhecia o réu. Ele não chegou a abrir a porta por completo, mas conseguiu uma abertura na lateral, aproximadamente cinquenta centímetros ou menos. Só dava para colocar o braço, não dava para entrar o corpo. Tinham revistas no chão. Ele empreendeu fuga e jogou as revistas no chão. Com o réu não foi apreendida nenhuma ferramenta.

Ao ser interrogado em juízo, o réu confessou a prática delitiva. Narrou que está com 25 anos de idade. Tinha saído de regime aberto. Mora com a namorada. Estudou até o terceiro ano do ensino fundamental. Estava desempregado há três meses. É réu confesso. Estava descendo a Brigadeiro Luis Antonio, o aluguel estava atrasado. Passou ao lado da banca que estava aberta. Aproveitou e colocou a mão para dentro. Cinco minutos depois viu a viatura, se assustou, saiu correndo e os policiais lhe abordaram.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469: "(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411: "A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia".

Registre-se que os depoimentos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo testemunhas compromissadas como as demais, salientando ainda, que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tal depoimento.

Nesse sentido TJSP:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

De observar-se também, por oportuno, que o réu foi preso em flagrante delito, sendo surpreendido pelos policiais militares.

Restou amplamente demonstrada a majorante prevista no parágrafo 1º do artigo 155 do Código Penal, visto que o crime foi cometido durante o repouso noturno (de madrugada, por volta das 3 e 40 da manhã). O legislador quis punir mais gravemente esta conduta, pois o repouso noturno é o período de descanso das pessoas, em que o agente aproveita-se da maior facilidade já que há uma menor vigilância, inclusive

na rua, com menor probabilidade da polícia ser acionada, além do que, com a luz mais baixa, poucas vezes é feito o reconhecimento do agente, ou seja, a chance de sucesso do furto é maior.

Deve ser afastada, porém, a qualificadora prevista no inciso I do parágrafo 4º do artigo 155 do Código Penal, consistente em rompimento de obstáculo à subtração da coisa, conforme requerido pela insigne Promotora de Justiça em memoriais finais, não tendo sido demonstrada pela prova oral colhida em juízo, tendo o Réu sustentado em seu interrogatório que passou ao lado da banca que estava aberta.

Portanto, todas as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a demonstração da materialidade do delito de furto na modalidade tentada, bem como a sua autoria. Todas as provas são suficientes para o seguro decreto condenatório. Passo à aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal

Em primeira fase verifico que o réu MATEUS, embora seja reincidente, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase, não ostenta outro antecedente desabonador para elevar a pena base. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, partindo de 1 ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena diante da presença concomitante da agravante da reincidência (conforme certidão as fls. 106/108), e da atenuante da confissão espontânea, efetuo a compensação de uma pela outra, mantendo a pena fixada na primeira fase. Com efeito, o réu ostenta condenação anterior por crime de roubo majorado, em processo no 0003522-51.2015.8.26.0635, da 2ª Vara Criminal da Capital, com trânsito em julgado para a Defesa aos 09/09/2016.

Em terceira fase, aumento a pena em 1/3 (um terço), em razão da majorante prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, resultando na pena de 1 ano e 4 meses de reclusão e ao pagamento de 13 dias-multa.

Ainda em terceira fase, passo a análise da causa de diminuição de pena da tentativa. O réu superou algumas fases do iter criminis, mas ainda assim foi abordado por policiais militares que o visualizaram na porta da Banca, não logrando êxito na consumação do delito, de modo que a redução da pena deverá se dar em metade, culminando na pena de 8 meses de reclusão e pagamento de 6 dias-multa, que ante a ausência de outras causas especiais de aumento ou de diminuição, torno pena final.

Do regime inicial de cumprimento da pena

O regime inicial para cumprimento da pena será o inicial semiaberto. Registre-se que o réu é reincidente, porém não ostenta outros antecedentes desabonadores, sendo favoráveis as circunstâncias judiciais. Sendo assim, aplicável o disposto na súmula 269 do STJ que admite a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Incabível, no entanto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos termos do artigo 44 do Código Penal. Com efeito, não basta o preenchimento dos requisitos objetivos para a referida substituição (quantidade de pena e não ter sido o crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa). É preciso ainda que estejam presentes os requisitos subjetivos previstos nos incisos II e III do artigo 44 do CP. Verifica-se, no caso, a presença da agravante da reincidência em crime patrimonial, ostentando o réu condenação anterior pela prática do crime de roubo majorado, consoante certidão às fls. 106/108, sendo que em face da condenação anterior, a medida não se mostra socialmente recomendável.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado MATEUS DE SOUZA DA SILVA, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 155, §1º c.c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, impondo, por isso, a pena privativa de liberdade de 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além da multa originária no valor de 6 dias-multa, calculados pelo valor unitário mínimo.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu respondeu a todo o processo preso, não se justificando sua soltura agora que condenado, mantenho a prisão provisória. Com efeito, conforme já aduzido, o réu é reincidente em crime patrimonial. A condenação anterior por crime de roubo majorado (certidão às fls. 106/108) não foi suficiente para corrigir a sua conduta. Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor. Recomende-se o réu, oficiando-se para que seja providenciada transferência para estabelecimento prisional compatível com o regime aplicado (semiaberto).

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "rol dos culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 13 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA